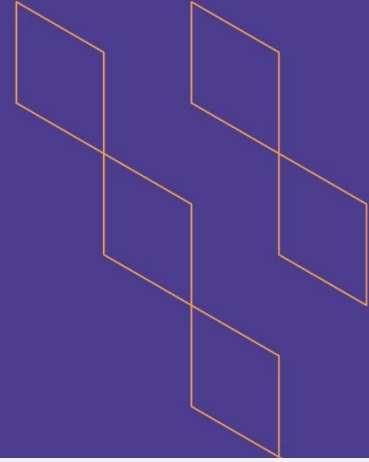




T-104  
2022

## توصيف المقرر الدراسي



|                                  |
|----------------------------------|
| اسم المقرر: مبادي القانون        |
| رمز المقرر: 3-2003111            |
| البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة |
| القسم العلمي: قسم الأنظمة        |
| الكلية: كلية الشريعة والأنظمة    |
| المؤسسة: جامعة الطائف            |
| نسخة التوصيف: الرابعة            |
| تاريخ آخر مراجعة: 1443/11/1      |



## المحتويات:

| الصفحة | المحتوى                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 3      | أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي                        |
| 3      | 1. الوصف العام للمقرر                                    |
| 3      | 2. الهدف الرئيس للمقرر                                   |
| 3      | ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها |
| 4      | ج. موضوعات المقرر                                        |
| 4      | د. أنشطة تقييم الطلبة                                    |
| 5      | هـ. مصادر التعلم والمرافق                                |
| 5      | 1. قائمة المراجع ومصادر التعلم                           |
| 5      | 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة                           |
| 5      | و. تقويم جودة المقرر                                     |
| 5      | ز. اعتماد التوصيف                                        |

## أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

| التعريف بالمقرر الدراسي                                                                                     |  |             |  |            |               |              |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|------------|---------------|--------------|--|------------|--|
| 1. الساعات المعتمدة:                                                                                        |  |             |  |            | ثلاث ساعات    |              |  |            |  |
| 2. نوع المقرر                                                                                               |  |             |  |            |               |              |  |            |  |
| أ.                                                                                                          |  | متطلب جامعة |  | متطلب كلية |               | ✓ متطلب تخصص |  | متطلب مسار |  |
| ب.                                                                                                          |  | ✓ إجباري    |  | اختياري    |               |              |  |            |  |
| 3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر                                                                     |  |             |  |            | المستوى الأول |              |  |            |  |
| 4. الوصف العام للمقرر                                                                                       |  |             |  |            |               |              |  |            |  |
| يتضمن معرفة المفاهيم القانونية الواردة في هذا المقرر كالقاعدة القانونية والقواعد القانونية الأمرة والمكملة. |  |             |  |            |               |              |  |            |  |
| كما ويتضمن العلم والالمام بماهية القانون وخصائص القاعدة القانونية وتميزها عن غيرها ومصادره وماهية الحقوق.   |  |             |  |            |               |              |  |            |  |
| 5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) لا توجد                                                          |  |             |  |            |               |              |  |            |  |
| 6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا توجد                                                      |  |             |  |            |               |              |  |            |  |

7. الهدف الرئيس للمقرر  
يهدف المقرر إلى معرفة القاعدة القانونية والأحكام القانونية المتعلقة بأهلية الوجوب والأداء والفرق بين عوارض وموانع الأهلية.  
كما يهدف إلى الإلمام بالمفاهيم التي تشمل الحقوق ومحلها والحماية القانونية لهذه الحقوق.

### 1. نمط التعليم

| م | نمط التعليم                                                   | عدد الساعات التدريسية     | النسبة |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| 1 | تعليم اعتيادي                                                 | $45 = (15 \times 3)$ ساعة | 100%   |
| 2 | التعليم الإلكتروني                                            | -                         | -      |
| 3 | التعليم المدمج<br>• التعليم الاعتيادي<br>• التعليم الإلكتروني | -                         | -      |
| 4 | التعليم عن بعد                                                | -                         | -      |

### 2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

| م | النشاط          | ساعات التعلم | النسبة |
|---|-----------------|--------------|--------|
| 1 | محاضرات         | 45           | 100%   |
| 2 | معمل أو إستوديو | -            | -      |
| 3 | ميداني          | -            | -      |
| 4 | دروس إضافية     | -            | -      |
| 5 | أخرى            | -            | -      |
|   | الإجمالي        | 45           | 100%   |

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

| الرمز | نواتج التعلم                                                                                                                       | رمز<br>ناتج التعلم المرتبط<br>بالبرنامج | استراتيجيات<br>التدريس                    | طرق التقييم                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.0   | المعرفة والفهم                                                                                                                     |                                         |                                           |                                           |
| 1.1   | أن يعرف الطالب<br>المفاهيم القانونية<br>الواردة في هذا المقرر<br>كالقاعدة القانونية<br>والقواعد القانونية<br>الأمرة والمكملة ومبدأ | 1ع                                      | المحاضرات<br>الحوار والمناقشة<br>الجماعية | الاختبارات<br>النظرية - تقييم<br>الواجبات |

| الرمز | نواتج التعلم                                                                                                                                  | رمز<br>ناتج التعلم المرتبط<br>بالبرنامج | استراتيجيات<br>التدريس                                             | طرق التقييم                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       | تدرج القواعد القانونية.                                                                                                                       |                                         |                                                                    |                                                                |
| 1.2   | أن يفهم ويشرح الطالب الأحكام القانونية المتعلقة بأهلية الوجوب والأداء والفرق بين عوارض وموانع الأهلية.                                        | 2ع                                      | المحاضرات<br>الحوار والمناقشة<br>الجماعية                          | - الاختبارات النظرية<br>- المناقشات الشفهية<br>اثناء المحاضرات |
| 2.0   | المهارات                                                                                                                                      |                                         |                                                                    |                                                                |
| 2.1   | أن يستنبط الطالب المفاهيم القانونية الواردة في هذا المقرر كالقاعدة القانونية والقواعد القانونية الأمرة والمكملة ومبدأ تدرج القواعد القانونية. | 1م                                      | - المحاضرات<br>- التدريب على الأساليب والطرق المستخدمة في المقارنة | - الاختبارات النظرية<br>- المناقشات الشفهية<br>اثناء المحاضرات |
| 2.2   | أن يفهم ويشرح الطالب الأحكام القانونية المتعلقة بأهلية الوجوب والأداء والفرق بين عوارض وموانع الأهلية.                                        | 2م                                      | - المحاضرات<br>- التدريب العملي                                    | - الاختبارات النظرية<br>- البحوث<br>- الواجبات                 |
| 2.3   | أن يعرف الطالب المفاهيم القانونية الواردة في هذا المقرر كالقاعدة القانونية والقواعد القانونية الأمرة والمكملة ومبدأ تدرج القواعد القانونية.   | 2م                                      | - المحاضرات<br>- التدريب العملي                                    | - الاختبارات النظرية<br>- البحوث<br>- الواجبات                 |
| 3.0   | القيم والاستقلالية والمسؤولية                                                                                                                 |                                         |                                                                    |                                                                |
| 3.1   | أن يتعلم ويشارك مجموعات العمل في المناقشات الجماعية. ويساهم في العمل                                                                          | 1ق                                      | المحاضرات                                                          | عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى                       |

| الرمز | نواتج التعلم                                                                                                                                                                                    | رمز<br>ناتج التعلم المرتبط<br>بالبرنامج | استراتيجيات<br>التدريس | طرق التقييم                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | الجماعي بشكل فعال<br>كعضو أو كقائد.<br>ويتحمل المسؤولية<br>المسندة له في<br>متطلبات المقرر..                                                                                                    |                                         |                        | استيعاب<br>الطلاب للقيم<br>المستهدفة من<br>المقرر.                                                      |
| 3.2   | استنباط وانجاز المهام<br>الموكلة اليه بفاعلية<br>وشفافية، وقيم قدراته<br>الذاتية وأدائه للوقوف<br>على نقاط الضعف<br>لتقويمها ويعمل على<br>إيجاد الحلول السليمة<br>في القضايا التي<br>يتعرض لها. | ق2                                      | المُحاضرات             | عقد جلسات<br>الحوار<br>والمناقشة<br>للتحقق من مدى<br>استيعاب<br>الطلاب للقيم<br>المستهدفة من<br>المقرر. |

### ج. موضوعات المقرر

| م  | قائمة الموضوعات                                                                                                               | الساعات<br>التدريسية<br>المتوقعة |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | ماهية القانون وخصائص القاعدة القانونية وتميزها                                                                                | 3                                |
| 2  | أقسام القانون                                                                                                                 | 3                                |
| 3  | مصادر القاعدة القانونية: (القران الكريم – السنة النبوية – الإجماع – القياس – الاستحسان – المصالح المرسلة)، (التشريع – العرف). | 3                                |
| 4  | نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص والمكان                                                                                     | 3                                |
| 5  | نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان                                                                                              | 3                                |
| 6  | تفسير القاعدة القانونية (أنواع التفسير والدارس المختلفة في التفسير)                                                           | 3                                |
| 7  | الاختبار النصفي<br>طرق تفسير القاعدة القانونية                                                                                | ساعة واحدة<br>2                  |
| 8  | التعريف بالحقوق وأنواعها (الحقوق السياسية – الحقوق المالية، الحقوق<br>الذهنية)                                                | 3                                |
| 9  | أركان الحق (أشخاص الحق)                                                                                                       | 3                                |
| 10 | عوارض وموانع الأهلية                                                                                                          | 3                                |
| 11 | الحياة القانونية للشخص الاعتباري                                                                                              | 3                                |
| 12 | محل الحق                                                                                                                      | 3                                |

|         |                        |    |
|---------|------------------------|----|
| 13      | الحماية القانونية للحق | 3  |
| 14      | إثبات الحق             | 3  |
| 15      | انقضاء الحقوق          | 3  |
| 16      | الاختبار النهائي       |    |
| المجموع |                        | 45 |

#### د. أنشطة تقييم الطلبة

| م | أنشطة التقييم                                  | توقيت التقييم<br>(بالأسبوع) | النسبة<br>من إجمالي<br>درجة التقييم |
|---|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي | بين الأول والخامس عشر       | 10%                                 |
| 2 | الاختبار الدوري                                | السابع                      | 30%                                 |
| 3 | عقد الاختبار النهائي                           | السادس عشر                  | 60%                                 |

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

#### ه. مصادر التعلم والمرافق:

##### 1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| المدخل لدراسة الأنظمة السعودية أ.د. عبد الله النفاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المرجع الرئيس للمقرر |
| - المدخل للقانون - د نزيه المهدي<br>- المدخل للعلوم القانونية - د جمال عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المراجع المساندة     |
| مواقع الانترنت القانونية المتاحة في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم مثل:<br><a href="https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx">https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx</a><br><a href="https://cma.org.sa/Pages/default.aspx">https://cma.org.sa/Pages/default.aspx</a><br><a href="http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx">http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx</a><br>- الدوريات الالكترونية المعنية بالدراسات الإجرامية التي يتاح للكلية الاشتراك فيها | المصادر الإلكترونية  |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أخرى                 |

## 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

| العناصر                                                                               | متطلبات المقرر                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| المرافق النوعية<br>(القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ) | القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب     |
| التجهيزات التقنية<br>(جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)                   | جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات |
| تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)                                                    | .....                                        |

## و. تقويم جودة المقرر:

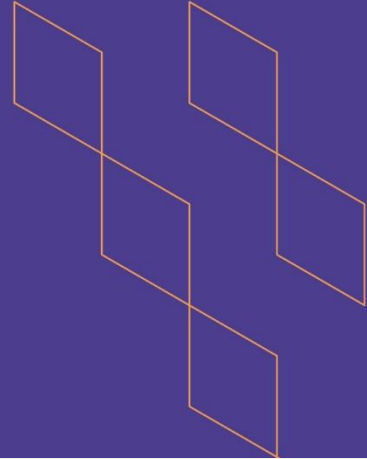
| مجالات التقويم                 | المقيمون                                    | طرق التقويم |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| فاعلية التدريس                 | الطلاب/ قيادات البرنامج                     | غير مباشر   |
| فاعلية طرق تقييم الطلاب        | الطلبة                                      | غير مباشر   |
| مصادر التعلم                   | الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج | غير مباشر   |
| مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر | أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج         | مباشر       |
| أخرى                           | .....                                       | .....       |

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).  
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

## ز. اعتماد التوصيف:

| جهة الاعتماد | قسم الأنظمة  |
|--------------|--------------|
| رقم الجلسة   | 14           |
| تاريخ الجلسة | 1443-11-1 هـ |

T-104  
2022



|                                    |
|------------------------------------|
| اسم المقرر: علم الإجرام والعقاب    |
| رمز المقرر: 2-2003221              |
| البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة   |
| القسم العلمي: قسم الأنظمة          |
| الكلية: كلية الشريعة والأنظمة      |
| المؤسسة: جامعة الطائف              |
| نسخة التوصيف: الرابعة              |
| تاريخ آخر مراجعة: 1 / 11 / 1443 هـ |



المحتويات:

| الصفحة | المحتوى                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 3      | أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي                        |
| 3      | 1. الوصف العام للمقرر                                    |
| 3      | 2. الهدف الرئيس للمقرر                                   |
| 3      | ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها |
| 4      | ج. موضوعات المقرر                                        |
| 4      | د. أنشطة تقييم الطلبة                                    |
| 5      | هـ. مصادر التعلم والمرافق                                |
| 5      | 3. قائمة المراجع ومصادر التعلم                           |
| 5      | 4. المرافق والتجهيزات المطلوبة                           |
| 5      | و. تقويم جودة المقرر                                     |
| 5      | ز. اعتماد التوصيف                                        |

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

| التعريف بالمقرر الدراسي |                                      |            |            |   |            |  |  |   |  |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---|------------|--|--|---|--|
| 1. الساعات المعتمدة:    |                                      |            |            |   |            |  |  | 3 |  |
| 2. نوع المقرر           |                                      |            |            |   |            |  |  |   |  |
| أ.                      | متطلب جامعة                          | متطلب كلية | متطلب تخصص | ✓ | متطلب مسار |  |  |   |  |
| ب.                      | إجباري                               | ✓          | اختياري    |   |            |  |  |   |  |
| 3.                      | السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر |            |            |   |            |  |  |   |  |
|                         | المستوى الأول                        |            |            |   |            |  |  |   |  |

4. الوصف العام للمقرر  
يتضمن هذا المقرر دراسة الظاهرة الإجرامية في المجتمعات بشكل عام وأسبابها ودوافعها وطرق القضاء عليها ومفهوم الإجمام، ودراسة رد فعل المجتمع تجاه الظاهرة الإجرامية، والسياسات الواجب العمل بها نحو وقاية المجتمع من الإجمام. ودراسة الجزاء الجنائي بصورتيه العقوبة والتدابير الاحترازية، والنظم والمؤسسات العقابية، تحديد الأساليب العلمية في تنفيذ الجزاء الجنائي، طرق تحسين أساليب تنفيذ الجزاء الجنائي واقتراح الحلول المناسبة.

5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد

6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد

7. الهدف الرئيس للمقرر  
يتوقع من الطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن: يتعرف على مفهوم علم الإجمام وأهميته وطبيعته، وأن يلم بالوسائل البحثية التي يستعين بها علم الإجمام في استقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية، كما يتعرف الطالب على النظريات الخاصة بتفسير السلوك الإجرامي. ثم الانتقال إلى بيان صور الجزاء الجنائي والإشكاليات المتصلة بتطبيقه، ويتعرف الطالب على نظم المؤسسات العقابية وأنواعها، ويحلل أساليب التنفيذ العقابي وتطورها التاريخي، ووسائل الرعاية اللاحقة على ذلك التنفيذ العقابي.

## 1. نمط التعليم

| م | نمط التعليم                                                   | عدد الساعات التدريسية | النسبة |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 1 | تعليم اعتيادي                                                 | 33 (3 × 11 أسبوع)     | 100%   |
| 2 | التعليم الإلكتروني                                            |                       |        |
| 3 | التعليم المدمج<br>• التعليم الاعتيادي<br>• التعليم الإلكتروني |                       |        |
| 4 | التعليم عن بعد                                                |                       |        |

## 2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

| م | النشاط          | ساعات التعلم      | النسبة |
|---|-----------------|-------------------|--------|
| 1 | محاضرات         | 33 (3 × 11 اسبوع) | 100%   |
| 2 | معمل أو إستوديو |                   |        |
| 3 | ميداني          |                   |        |
| 4 | دروس إضافية     |                   |        |
| 5 | أخرى            |                   |        |

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

| الرمز | نواتج التعلم                                                                                                                                                                                                                                    | رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج ج | استراتيجيات التدريس                                 | طرق التقييم                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.0   | المعرفة والفهم                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                     |                                                           |
| 1.1   | أن يعرف الطالب مفهوم علم الإجرام وأهميته، والاتجاهات الحديثة في تخصص علم الاجرام والعقاب وتطوراتاه وعلاقته بالتخصصات الأخرى. ويحدد عوامل ارتكاب الجريمة (الفردية والاجتماعية، والمختلطة). ويبين صور الجزاء الجنائي والإشكاليات المتصلة بتطبيقه. | ع 1                                 | المحاضرات<br>الحوار والمناقشة                       | -الاختبارات النظرية<br>-تقييم الواجبات                    |
| 1.2   | أن يشرح الطالب النظريات الخاصة بتفسير السلوك الإجرامي و يستنبط آليات وطرق الحصول على المعلومات النظرية والعملية بما يساعد على تزويد الدارسين بالمعارف، والعلوم القانونية، والشرعية المتخصصة، والمختلفة في مجال القانون الجنائي.                 | ع 2                                 | المحاضرة<br>الحوار والمناقشة                        | -الاختبارات النظرية<br>-المناقشات الشفهية أثناء المحاضرات |
| 1.3   | أن يستنبط الطالب من المعلومات والنظريات والاتجاهات الحديثة في تخصص علم الاجرام والعقاب، عوامل ارتكاب الجريمة (الفردية والاجتماعية، والمختلطة). ويبين صور الجزاء الجنائي والإشكاليات المتصلة بتطبيقه.                                            | ع 3                                 | المحاضرة<br>الحوار والمناقشة<br>عرض النماذج العملية | -الاختبار النهائي<br>-واجبات منزلية وأبحاث                |
| 2.0   | المهارات                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                     |                                                           |
| 2.1   | أن يفسر الطالب النظريات والنصوص النظامية ويستنبط المعاملة العقابية                                                                                                                                                                              | م 2                                 | المحاضرة.                                           | -الاختبارات النظرية                                       |

| الرمز | نواتج التعلم                                                                                                                                                                                   | رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج ج | استراتيجيات التدريس           | طرق التقييم                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|       | المناسبة لكل حالة إجرامية. أن يحلل الطالب الإحصاءات الجنائية الصادرة عن الجرائم المرتكبة في المملكة ويقدر على المفاضلة بين النظريات التي تفسر السلوك الإجرامي                                  |                                     |                               | -المناقشات<br>الشفهية أثناء المحاضرات |
| 2.2   | أن يقارن الطالب بين الحالات الإجرامية وأسباب انحراف المجرمين لتحديد المؤسسات العقابية.                                                                                                         | م 1                                 | إعطاء أمثلة على قضايا واقعية. | البحوث /<br>الواجبات                  |
| 2.3   | أن يحلل الطالب الدوافع الإجرامية لعدد من الوقائع الإجرامية الحقيقية وتعميق القدرة لديه على تقدير أسلوب المعاملة العقابية الأمثل لاستئصال عوامل الانحراف التي تم استكشافها في المجرم محل الفحص. | م 3                                 | جلسات مناقشة                  | الاختبارات<br>التحريرية<br>والشفهية   |
| 3.0   | القيم والاستقلالية والمسؤولية                                                                                                                                                                  |                                     |                               |                                       |
| 3.1   | أن يعمل الطالب على إيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.                                                                                                                             | ق 1                                 | التدريب العملي                | الاختبارات<br>التحريرية<br>والشفهية   |
| 3.2   | أن يتواصل الطالب مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.                                                                        | ق 2                                 | المناقشات الجماعية            | عقد جلسات الحوار<br>والمناقشة         |
|       |                                                                                                                                                                                                |                                     |                               |                                       |

#### ج. موضوعات المقرر

| م | قائمة الموضوعات                              | الساعات التدريسية المتوقعة |
|---|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | التعريف بعلم الإجرام وأهميته وطبيعته وموضوعه | 3                          |
| 2 | علم الإجرام وأفرع العلوم الجنائية الأخرى     | 3                          |
| 3 | أساليب البحث في علم الإجرام الإجرامية        | 3                          |

|    |                                                                                                           |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3  | النظريات العلمية في تفسير الظاهرة الإجرامية ( الاتجاه الفردي )                                            | 4  |
| 3  | التفسير الاجتماعي للظاهرة الإجرامية (نظريات الهيكل الاجتماعي والكيفية الاجتماعية).                        | 5  |
| 1  | الاختبار النصفى                                                                                           | 6  |
| 2  | عوامل الإجرام الداخلية - الوراثة الإجرامية، المراحل العمرية                                               | 7  |
| 3  | السلالة أو العرق والجنس والنوع، الأمراض ، إدمان الخمر والمخدرات، العوامل الخارجية للظاهرة الإجرامية       | 8  |
| 3  | علم العقاب - الجزاءات الجنائية " العقوبة - التدابير الاحترازية " ماهية العقوبة وعناصرها وخصائصها وأغراضها | 9  |
| 3  | تقسيمات العقوبة وبعض مشاكلها وأنواعها                                                                     | 10 |
| 3  | التدابير الاحترازية                                                                                       | 11 |
| 3  | المؤسسات العقابية                                                                                         | 12 |
|    | الاختبار النهائي                                                                                          | 2  |
| 33 | المجموع                                                                                                   |    |

#### د. أنشطة تقييم الطلبة

| م  | أنشطة التقييم                               | توقيت التقييم (بالأسبوع)  | النسبة من إجمالي درجة التقييم |
|----|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1  | إجراء تكليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي | بين الأسبوع الأول والعاشر | 10%                           |
| 2  | الاختبار النصفى                             | السادس                    | 30%                           |
| 3  | عقد الاختبار النهائي                        | الثاني عشر                | 60%                           |
| .. |                                             |                           |                               |

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

#### ه. مصادر التعلم والمرافق:

##### 1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

|                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| أصول علمي الإجرام والعقاب، للدكتور طه السيد أحمد الرشيدى، دار الإجابة، طبعة 1443هـ/2021م. | المرجع الرئيس للمقرر |
| -مبادئ علمي الإجرام والعقاب ، د عبد النبي محمد أبو العنين ، دار                           | المراجع المساندة     |

|                                                                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| الملتزم للطباعة والنشر والتوزيع.                                                                                                                        |                     |
| مواقع الانترنت<br>مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية والجزائية لعام<br>1433هـ:<br><a href="https://t.co/7hfVeA2s94">https://t.co/7hfVeA2s94</a> | المصادر الإلكترونية |
|                                                                                                                                                         | أخرى                |

## 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

| العناصر                                                                               | متطلبات المقرر                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| المرافق النوعية<br>(القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ) | القاعات التدريسية المناسبة لإعداد الطلاب     |
| التجهيزات التقنية<br>(جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)                   | جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات |
| تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)                                                    |                                              |

## و. تقويم جودة المقرر:

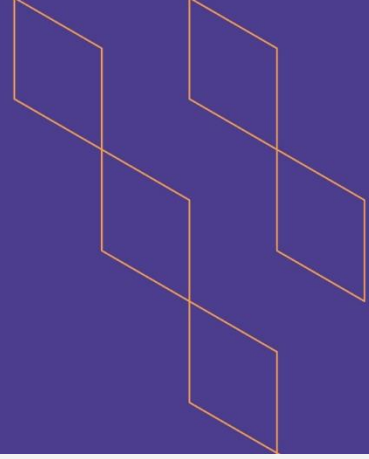
| مجالات التقويم                 | المقيمون                                    | طرق التقويم |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| فاعلية التدريس                 | الطلاب/ قيادات البرنامج                     | غير مباشر   |
| فاعلية طرق تقييم الطلاب        | الطلاب/ قيادات البرنامج                     | غير مباشر   |
| مصادر التعلم                   | الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج | غير مباشر   |
| مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر | أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج         | مباشر       |
| أخرى                           |                                             |             |

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).  
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).  
ز. اعتماد التوصيف:

|              |             |
|--------------|-------------|
| جهة الاعتماد | قسم الأنظمة |
| رقم الجلسة   | 14          |
| تاريخ الجلسة | 1443/11/1هـ |



T-104  
2022



|                                  |
|----------------------------------|
| اسم المقرر النظام الدستوري       |
| رمز المقرر: 2003112-2            |
| البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة |
| القسم العلمي: قسم الأنظمة        |
| الكلية: كلية الشريعة والأنظمة    |
| المؤسسة: جامعة الطائف            |
| نسخة التوصيف: الرابعة            |
| تاريخ آخر مراجعة: 1443/11/1      |

## المحتويات:

| الصفحة | المحتوى                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 3      | أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي                        |
| 3      | 1. الوصف العام للمقرر                                    |
| 3      | 2. الهدف الرئيس للمقرر                                   |
| 3      | ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها |
| 4      | ج. موضوعات المقرر                                        |
| 4      | د. أنشطة تقييم الطلبة                                    |
| 5      | هـ. مصادر التعلم والمرافق                                |
| 5      | 5. قائمة المراجع ومصادر التعلم                           |
| 5      | 6. المرافق والتجهيزات المطلوبة                           |
| 5      | و. تقويم جودة المقرر                                     |
| 5      | ز. اعتماد التوصيف                                        |



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

| التعريف بالمقرر الدراسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |            |        |   |  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--------|---|--|------------|--|
| 1. الساعات المعتمدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |  |            | 3      |   |  |            |  |
| 2. نوع المقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |  |            |        |   |  |            |  |
| أ. متطلب جامعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | متطلب كلية |  | متطلب تخصص |        | √ |  | متطلب مسار |  |
| ب. إجباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | √          |  | اختياري    |        |   |  |            |  |
| 3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |  |            | الثاني |   |  |            |  |
| 4. الوصف العام للمقرر<br>يضمن مقرر النظام الدستوري دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري ومصادر القاعدة الدستورية ومفهوم الدستور ومفهوم الدولة وعناصرها وأنظمة الحكم والرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها العلمية في المملكة العربية السعودي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |  |            |        |   |  |            |  |
| 5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |  |            |        |   |  |            |  |
| 6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |  |            |        |   |  |            |  |
| 7. الهدف الرئيس للمقرر<br>الإلمام بالمبادئ الأساسية للنظام الدستوري في الأنظمة المقارنة وفي المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق تمكين الطالب/ه من معرفة الأسس العامة التي تحكم النظرية العامة للنظام الدستوري ، وشكل الدولة فضلاً عن السلطات العامة ومفهوم الدستور وأنواعه وطرق تعديل الدساتير ، علاوة على الرقابة على دستورية القوانين ، والمبادئ الأساسية في النظام الدستوري ومنها مبدأ سمو الدستور ، ومبدأ تدرج التشريع و فصل السلطات مع ضرورة التركيز على احكام النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ، كما يتناول المقرر مفهوم الحقوق الدستورية ، ومصادرها في كل من الدساتير وأحكام الشريعة الإسلامية . |  |            |  |            |        |   |  |            |  |

#### 1. نمط التعليم

| م | نمط التعليم        | عدد الساعات التدريسية | النسبة |
|---|--------------------|-----------------------|--------|
| 1 | تعليم اعتيادي      | 33 ( 3 × 11 أسبوع )   | 100%   |
| 2 | التعليم الإلكتروني |                       |        |

| م | نمط التعليم                                                   | عدد الساعات التدريسية | النسبة |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 3 | التعليم المدمج<br>• التعليم الاعتيادي<br>• التعليم الإلكتروني |                       |        |
| 4 | التعليم عن بعد                                                |                       |        |

## 2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

| م | النشاط          | ساعات التعلم       | النسبة |
|---|-----------------|--------------------|--------|
| 1 | محاضرات         | 33 ( 3 × 11 أسبوع) | 100%   |
| 2 | معمل أو إستوديو |                    |        |
| 3 | ميداني          |                    |        |
| 4 | دروس إضافية     |                    |        |
| 5 | أخرى            |                    |        |
|   | الإجمالي        | 33                 | 100%   |

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

| الرمز  | نواتج التعلم                                                                                                                  | رمز<br>ناتج التعلم المرتبط<br>بالبرنامج | استراتيجيات<br>التدريس              | طرق التقييم                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.0    | المعرفة والفهم                                                                                                                |                                         |                                     |                                                               |
| 1.1    | أن يعرف الطالب المفاهيم القانونية الواردة في هذا المقرر (الدولة – الدستور - المبادئ الدستورية أنظمة الحكم – الحقوق الدستورية) | م1                                      | المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية | الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات                            |
| 1.2    | أن يُقارن الطالب بين أنواع الدساتير وأنظمة الحكم وسلطات الدولة .                                                              | م2                                      | المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية | الاختبارات النظرية- تقييم التكاليفات                          |
| 3...-1 | أن يُحلل الطالب الأسس القانونية التي يقوم عليها النظام الدستوري .                                                             | م3                                      | المُحاضرة                           | الاختبارات + طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على |

| الرمز | نواتج التعلم                                                                                                                 | رمز<br>ناتج التعلم المرتبط<br>بالبرنامج | استراتيجيات<br>التدريس                                            | طرق التقييم                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                              |                                         |                                                                   | الإلمام<br>بمضمونها<br>واقترح الحلول<br>المناسبة.                                                                              |
| 2.0   | المهارات                                                                                                                     |                                         |                                                                   |                                                                                                                                |
| 2.1   | أن يُفسر الطالب<br>النصوص القانونية<br>تفسيراً سليماً ويستنبط<br>ما يتفق على<br>منازعات النظام<br>الدستوري                   |                                         | المُحاضرة                                                         | اختبار +<br>الأعمال<br>الفصلية                                                                                                 |
| 2.2   | أن يُقارن الطالب بين<br>المفاهيم الدستورية<br>الواردة في احكام<br>النظام الأساسي للحكم<br>وفي الأنظمة<br>الدستورية المقارنة. |                                         | - إعطاء أمثلة على<br>قضايا واقعية.<br>- جلسات مناقشة.             | الاختبارات +<br>طرح القضايا<br>وضرب الأمثلة<br>واختبار قدرة<br>الطالب على<br>الإلمام<br>بمضمونها<br>واقترح الحلول<br>المناسبة. |
| 2..3  | أن يُحلل الطالب<br>الأسس القانونية التي<br>يقوم عليها النظام<br>الدستوري                                                     |                                         | - مراجعة ما تم<br>تدريسه عن طريق<br>طرح أسئلة.<br>- جلسات مناقشة. | الاختبارات +<br>طرح القضايا<br>وضرب الأمثلة<br>واختبار قدرة<br>الطالب على<br>الإلمام<br>بمضمونها<br>واقترح الحلول<br>المناسبة. |
| 3.0   | القيم والاستقلالية والمسؤولية                                                                                                |                                         |                                                                   |                                                                                                                                |
| 3.1   | أن يكتب الطالب<br>القضايا ومذكرات<br>الدفاع وفق أحكام<br>النظام الدستوري                                                     |                                         | المُحاضرات                                                        | عقد جلسات<br>الحوار<br>والمناقشة<br>للتحقق من مدى<br>استيعاب<br>الطلاب للقيم                                                   |

| الرمز | نواتج التعلم | رمز<br>ناتج التعلم المرتبط<br>بالبرنامج | استراتيجيات<br>التدريس | طرق التقييم             |
|-------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|       |              |                                         |                        | المستهدفة من<br>المقرر. |
| 3.2   |              |                                         |                        |                         |
| ...   |              |                                         |                        |                         |

ج. موضوعات المقرر

| م  | قائمة الموضوعات                                                                         | الساعات<br>التدريسية<br>المتوقعة |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | مفهوم النظام الدستوري                                                                   | 3                                |
| 2  | مفهوم النظرية الدستورية العامة                                                          | 3                                |
| 3  | مفهوم الدولة وعناصرها                                                                   | 3                                |
| 4  | مفهوم الدستور                                                                           | 3                                |
| 5  | سلطات الدولة ( السلطة التنظيمية ) مجلس الوزراء مجلس الشورى والسلطة القضائية             | 3                                |
| 6  | اختبار نصفي<br>المبادئ الدستورية ، فصل السلطات ، سمو الدستور ، تدرج التشريع             | ساعة واحدة<br>2                  |
| 7  | الضمانات الدستورية                                                                      | 3                                |
| 8  | النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية                                             | 3                                |
| 9  | أنظمة الحكم المقارنة                                                                    | 3                                |
| 10 | الحقوق الدستورية التي تم النص عليها في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية | 3                                |
| 11 | الرقابة على دستورية القوانين وأنواعها                                                   | 3                                |
| 12 | الاختبار النهائي                                                                        |                                  |
|    | المجموع                                                                                 | 33                               |

د. أنشطة تقييم الطلبة

| م | أنشطة التقييم                                   | توقيت التقييم<br>(بالأسبوع)         | النسبة<br>من إجمالي درجة<br>التقييم |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي. | بين الأسبوع<br>الأول والحادي<br>عشر | 10%                                 |

| م  | أنشطة التقييم        | توقيت التقييم<br>(بالأسبوع) | النسبة<br>من إجمالي درجة<br>التقييم |
|----|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2  | الاختبار النصفى      | السادس                      | 30%                                 |
| 3  | عقد الاختبار النهائى | الثانى عشر                  | 60%                                 |
| .. |                      |                             |                                     |

أنشطة التقييم (اختبار تحريرى، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

#### 1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرجع الرئيس للمقرر | النظام الدستوري السعودي دراسة تحليلية ، د . سطاتم عيد العضيلة د . أحمد صلاح بالطو<br>الطبعة الثانية 1442هـ                                    |
| المراجع المساندة     | دستور المملكة العربية السعودية بجميع وثائقه السنة .                                                                                           |
| المصادر الإلكترونية  | <ul style="list-style-type: none"> <li>المكتبة الرقمية السعودية</li> <li>موقع قسم القانون العام بكليات الحقوق</li> <li>البلاك بورد</li> </ul> |
| أخرى                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>الأنظمة الدستورية المقارنة</li> </ul>                                                                  |

#### 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

| العناصر                                                                               | متطلبات المقرر                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| المرافق النوعية<br>(القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ) | القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب     |
| التجهيزات التقنية<br>(جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)                   | جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات |
| تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)                                                    | لا توجد                                      |

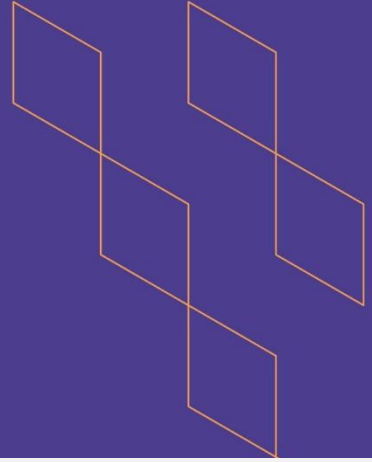
| مجالات التقويم                 | المقيمون                                    | طرق التقويم |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| فاعلية التدريس                 | أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج         | غير مباشر   |
| فاعلية طرق تقييم الطلاب        | الطلاب/ قيادات البرنامج                     | غير مباشر   |
| مصادر التعلم                   | الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج | غير مباشر   |
| مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر | أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج         | مباشر       |
| أخرى                           |                                             |             |

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).  
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).  
ز. اعتماد التوصيف:

|              |              |
|--------------|--------------|
| جهة الاعتماد | قسم الأنظمة  |
| رقم الجلسة   | 14           |
| تاريخ الجلسة | 1443/11/1 هـ |



T-104  
2022



|                                  |
|----------------------------------|
| اسم المقرر: مصادر الالتزام       |
| رمز المقرر: 3-2003210            |
| البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة |
| القسم العلمي: قسم الأنظمة        |
| الكلية: كلية الشريعة والأنظمة    |
| المؤسسة: جامعة الطائف            |
| نسخة التوصيف: الرابعة            |
| تاريخ آخر مراجعة: 1443/11/1هـ    |



المحتويات:

| الصفحة | المحتوى                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 3      | أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي                        |
| 3      | 1. الوصف العام للمقرر                                    |
| 3      | 2. الهدف الرئيس للمقرر                                   |
| 3      | ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها |
| 4      | ج. موضوعات المقرر                                        |
| 4      | د. أنشطة تقييم الطلبة                                    |
| 5      | هـ. مصادر التعلم والمرافق                                |
| 5      | 7. قائمة المراجع ومصادر التعلم                           |
| 5      | 8. المرافق والتجهيزات المطلوبة                           |
| 5      | و. تقويم جودة المقرر                                     |
| 5      | ز. اعتماد التوصيف                                        |

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1. الساعات المعتمدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 4 ساعات    |            |
| 2. نوع المقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |
| أ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | متطلب جامعة | متطلب كلية | متطلب تخصص |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | √           | √          | متطلب مسار |
| ب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إجباري      | √          | اختياري    |
| 3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | الثاني     |            |
| 4. الوصف العام للمقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |            |
| يتناول مقرر مصادر الالتزام تعريف الطلاب بالمصادر المختلفة للالتزامات الارادية وغير الارادية والفرقة بين كل منها، وماهية العقد وتقسيماته المختلفة والبطالان المطلق والنسبي وانهاء العقود ونظرية الظروف الطارئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |
| 5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) مبادئ القانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |            |
| 6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |            |
| 7. الهدف الرئيس للمقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |            |
| تعريف الطالب/ة بالمقصود بنظرية الالتزام والحق الشخصي، والفرق بين الحق الشخصي والحق العيني، وبيان خصائص الالتزام، وأركانه، وأهمية دراسة نظرية الالتزام، وبيان المقصود بمصادر الالتزام، وتقسيمها الى مصادر ارادية وتسمى بالتصرفات القانونية (كالعقد والارادة المنفردة) ومصادر غير ارادية وتسمى بالقواعد القانونية (كالفعل النافع، الفعل الضار)(المسؤولية التقصيرية)، والقانون)، بالإضافة الى بيان تقسيمات العقود، وكيفية انعقاد العقد ( التراضي- المحل- السبب- الشكلية)، ودور الإرادة في انشاء العقد مع بيان الجزاء المترتب على تخلف ركن من أركان العقد(البطلان المطلق) وتخلف شرط من شروط صحة العقد( البطلان النسبي أو القابلية للإبطال) وبيان آثار العقد وتسمى بالقوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص ( المتعاقدين- الخلف العام- الخلف الخاص- الدائنين العاديين- الغير )، بالإضافة إلى بيان المقصود بالمسؤولية العقدية، وأركانها( الخطأ العقدي عن فعله الشخصي وعن فعل الغير وعن الأشياء – الضرر بنوعيه المادي والأدبي- علاقة السببية بين الخطأ والضرر) وبيان المقصود بالدفع بعدم التنفيذ وأساسه وشروطه وآثاره، وبيان المقصود بفسخ العقد وشروطه، وأنواعه، وآثاره فيما بين المتعاقدين والغير، وسقوطه، والفرق بين الفسخ والانفساخ. وبيان الفرق بين انقضاء العقد ( الوفاء) وزواله إما بالانقضاء أو بالانحلال أو الإبطال). بالإضافة إلى توضيح المقصود بالإرادة المنفردة، وتطبيق قواعد العقد على التصرف الناشئ عن الارادة المنفردة، وبيان التطبيقات التشريعية للالتزام بالإرادة المنفردة) كالوعد بجائزة). |             |            |            |

#### 1. نمط التعليم

| م | نمط التعليم        | عدد الساعات التدريسية | النسبة |
|---|--------------------|-----------------------|--------|
| 1 | تعليم اعتيادي      | 44 = (11×4)           | 100%   |
| 2 | التعليم الإلكتروني | -                     | -      |
| 3 | التعليم المدمج     | -                     | -      |

| م | نمط التعليم                                                                                     | عدد الساعات التدريسية | النسبة |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>التعليم الاعتيادي</li> <li>التعليم الإلكتروني</li> </ul> |                       |        |
| 4 | التعليم عن بعد                                                                                  | -                     | -      |

## 2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

| م | النشاط          | ساعات التعلم | النسبة |
|---|-----------------|--------------|--------|
| 1 | محاضرات         | 44           | %100   |
| 2 | معمل أو إستوديو | -            | -      |
| 3 | ميداني          | -            | -      |
| 4 | دروس إضافية     | -            | -      |
| 5 | أخرى            | -            | -      |
|   | الإجمالي        | 44           | %100   |

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

| الرمز | نواتج التعلم                                                                                            | رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرامج | استراتيجيات التدريس                 | طرق التقييم                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1.0   | المعرفة والفهم                                                                                          |                                  |                                     |                                    |
| 1.1   | أن يعرف الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر.                                               | 1ع                               | المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية | الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات |
| 1.2   | أن يفهم المعلومات والنظريات والاتجاهات الحديثة فيما يتعلق بمصادر الالتزام.                              | 2ع                               | المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية | تقييم التكاليفات                   |
| 1.3   | أن يذكر الطالب أوجه الفرق بين المصادر الارادية وغير الارادية للالتزام، وبيان أنواع الالتزامات المختلفة. | 3ع                               | المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية | تقييم التكاليفات                   |
| 2.0   | المهارات                                                                                                |                                  |                                     |                                    |
| 2.1   | أن يطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفق وصحيح القانون.                                            | 1م                               | العصف الذهني                        | الاختبارات النظرية                 |
| 2.2   | أن يحلل ويقارن الطالب بين                                                                               | 2م                               | المحاضرة                            | اختبار + الأعمال                   |

|                                         |                                                                                                                        |               |                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| المصادر الارادية وغير الارادية للالتزام |                                                                                                                        | الفصلية       |                 |
| 2.3                                     | أن يكتسب الطالب القدرة على استيعاب الأحكام القانونية المتعلقة بمصادر الالتزام من حيث طبيعتها القانونية وخصائصها.       | 3م            | المُحاضرة       |
| 3.0                                     | القيم والاستقلالية والمسؤولية                                                                                          |               |                 |
| 3.1                                     | أن يتحلى بأخلاقيات المهنة ومراعاة أنظمتها والنزاهة والأخلاق الأكاديمية والالتزام بالسلوك المهني القويم.                | 1ق            | المُحاضرات      |
| 3.2                                     | التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق ، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي. | 2ق            | العمل الجماعي   |
|                                         |                                                                                                                        | التقييم الصفي | بطاقة الملاحظات |

### ج. موضوعات المقرر

| م | قائمة الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الساعات التدريسية المتوقعة |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | بيان المقصود بنظرية الالتزام والحق الشخصي والفرق بين الحق الشخصي والحق العيني، وبيان خصائص الالتزام، وأركانه، وأهمية دراسة نظرية الالتزام، وبيان المقصود بمصادر الالتزام، وتقسيمها الى مصادر ارادية وتسمى بالتصرفات القانونية (كالعقد والارادة المنفردة) ومصادر غير ارادية وتسمى بالوقائع القانونية (كالفعل النافع، الفعل الضار) (المسؤولية التقصيرية)، والقانون). | 4                          |
| 2 | بيان تقسيمات العقود، وكيفية انعقاد العقد ( التراضي- المحل- السبب- الشكلية) ودور الإرادة في انشاء العقد.                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                          |
| 3 | بيان المقصود بالمسؤولية العقدية، وأركانها( الخطأ العقدي عن فعله الشخصي وعن فعل الغير وعن الأشياء – الضرر بنوعيه المادي والأدبي- علاقة السببية بين الخطأ والضرر) وبيان المقصود بالدفع بعدم التنفيذ وأساسه وشروطه وآثاره،                                                                                                                                            | 4                          |
| 4 | بيان الفرق بين انقضاء العقد (الوفاء) وزواله (بالانقضاء أو بالانحلال أو الإبطال).                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                          |
| 5 | بيان المقصود بالإرادة المنفردة، وتطبيق قواعد العقد على التصرف الناشئ عن الارادة المنفردة، وبيان التطبيقات التشريعية للالتزام بالإرادة المنفردة) كالوعد بجائزة).                                                                                                                                                                                                    | 4                          |
| 6 | الاختبار النصفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                          |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3  | بيان المقصود بنظرية الالتزام والحق الشخصي والفرق بين الحق الشخصي والحق العيني                                                                                                                                                                                                      |    |
| 4  | وبيان المقصود بفسخ العقد وشروطه، وأنواعه، وآثاره فيما بين المتعاقدين والغير، وسقوطه، والفرق بين الفسخ والانفساخ.                                                                                                                                                                   | 7  |
| 4  | بيان الفرق بين انقضاء العقد (الوفاء) وزواله (بالانقضاء أو بالانحلال أو الإبطال).                                                                                                                                                                                                   | 8  |
| 4  | بيان آثار العقد وتسمى بالقوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص ( المتعاقدين- الخلف العام- الخلف الخاص- الدائنين العاديين- الغير ).                                                                                                                                                     | 9  |
| 4  | - بيان الجزاء المترتب على تخلف ركن من أركان العقد(البطلان المطلق) وتخلف شرط من شروط صحة العقد( البطلان النسبي أو القابلية للإبطال)                                                                                                                                                 | 10 |
| 4  | وبيان خصائص الالتزام، وأركانه، وأهمية دراسة نظرية الالتزام، وبيان المقصود بمصادر الالتزام، وتقسيمها الى مصادر ارادية وتسمى بالتصرفات القانونية (كالعقد والارادة المنفردة) ومصادر غير ارادية وتسمى بالوقائع القانونية (كالفعل النافع، الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية)، والقانون). | 11 |
|    | الاختبار النهائي                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 |
| 44 | المجموع                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

#### د. أنشطة تقييم الطلبة

| م | أنشطة التقييم                                  | توقيت التقييم (بالأسبوع) | النسبة من إجمالي درجة التقييم |
|---|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي | بين الأول والعاشر        | 10%                           |
| 2 | الاختبار الدوري                                | السادس                   | 30%                           |
| 3 | عقد الاختبار النهائي                           | الثاني عشر               | 60%                           |

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

#### ه. مصادر التعلم والمرافق:

##### 1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرجع الرئيس للمقرر | مصادر الالتزام في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية والاجتهادات القضائية العربية والفرنسية للدكتور بلحاج العربي- الطبعة 2015 م |
| المراجع المساندة     | الوجيز في مصادر الالتزام في ضوء الفقه الإسلامي والنظام المدني للدكتور: حسيني إبراهيم احمد إبراهيم الطبعة الأولى 2017م                   |

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المصادر الإلكترونية | المواد الإلكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها <a href="http://www.adaleh.com">www.adaleh.com</a> |
| أخرى                | الاعتماد على البرامج والتطبيقات الإلكترونية على الكمبيوتر أو الأقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو الأنظمة الفنية    |

## 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

| العناصر                                                                               | متطلبات المقرر                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| المرافق النوعية<br>(القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ) | القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب ، وعدد أجهزة الحاسب الآلي المتاحة |
| التجهيزات التقنية<br>(جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)                   | جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات                               |
| تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)                                                    | لا يوجد                                                                    |

## و. تقويم جودة المقرر:

| مجالات التقويم                 | المقيمون                                    | طرق التقويم |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| فاعلية التدريس                 | الطلاب/ قيادات البرنامج                     | غير مباشر   |
| فاعلية طرق تقييم الطلاب        | أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج         | مباشر       |
| مصادر التعلم                   | الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج | غير مباشر   |
| مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر | أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج         | مباشر       |
| أخرى                           | -                                           | -           |

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها). طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

## ز. اعتماد التوصيف:

|              |             |
|--------------|-------------|
| جهة الاعتماد | قسم الأنظمة |
| رقم الجلسة   | 14          |



قسم الأنظمة  
Law Department

